JUSTIÇA

Instituto Nacional da Propriedade Industrial, I. P.

Deliberação n.º 447/2024

Sumário: Atualização das taxas de propriedade industrial.

Por deliberação do Conselho Diretivo do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, I. P., de 20 de março de 2024, e considerando o disposto no artigo 3.º da Portaria n.º 201-A/2019, de 01 de julho, publica-se a atualização das taxas de propriedade industrial constantes do anexo da referida portaria, com efeitos a 1 de julho de 2024.

20 de março de 2024. — A Vogal do Conselho Diretivo, Margarida Sofia de Sousa Guerreiro de Almeida Matias.

Taxas de Propriedade Industrial

Tabela I

Marcas, Logótipos, Recompensas, Denominações de Origem e Indicações Geográficas

Marcas, logótipos, recompensas, denominações de origem e indicações geográficas	Euros	
	Online	Papel
Pedido de marca:		
Pedido — inclui 1 classe	145,56 €	291,12 €
Por classe adicional	36,90 €	73,80 €
Divisão do pedido ou do registo de marca	36,90 €	73,80 €
Pedido de logótipo, de recompensa, de denominação de origem e de indicação geográfica nacional (*)	145,56 €	291,12 €
Resposta e notificação:		
Sem alteração do pedido (inclui junção de documentos solicitados em notificação)	6,13 €	12,26 €
Alteração por iniciativa do requerente (antes da publicação do pedido):		
De sinal, reivindicação de cores ou adição de produtos/serviços — por classe adicional	36,90 €	73,80 €
Limitação de produtos/serviços	0,00 €	0,00 €
Resposta a recusa provisória	36,90 €	73,80 €
Resposta a recusa provisória com pedido de apresentação de provas de uso	61,51 €	123,02 €
Apresentação de provas de uso na sequência de resposta a recusa provisória	12,31 €	24,62 €
Declaração de consentimento	12,31 €	24,62 €
Concessão de registo de marca	12,31 €	24,62 €
Concessão de registo de logótipo	12,31 €	24,62 €
Pedido de declaração de caducidade	61,51 €	123,02 €
Resposta ao pedido de declaração de caducidade	6,13 €	12,26 €
Manutenção de direitos:		
Renovação de marca (inclui 1 classe) e de logótipo	145,56 €	291,12 €
Por classe adicional na renovação da marca	36,90 €	73,80 €

Marcas, logótipos, recompensas, denominações de origem e indicações geográficas	Euros	
	Online	Papel
Processo de Invalidade:		
Pedido de anulação ou de declaração de nulidade do registo	228,56 €	457,12 €
Resposta ao pedido de anulação ou de declaração de nulidade do registo	61,51 €	123,02 €
Resposta a notificação	6,13 €	12,26 €
Apresentação de prova de uso em processo de invalidade	12,31 €	24,62 €
Exposições	61,51 €	123,02 €

Tabela II

Patentes de Invenção, Certificados Complementares de Proteção, Modelos de Utilidade e Topografias dos Produtos Semicondutores

Patente Nacional	Euros	
	Online	Em papel
Pedido	123,00 €	246,00 €
Pedido provisório de patente: Pedido	12,31 €	24,62 €
Pesquisa	61,51 €	123,02 €
Conversão de pedido provisório em pedido definitivo	86,11 €	172,22 €
Resposta a notificação: Com ou sem alteração de reivindicações, descrição, desenhos, resumo, epígrafe ou outros elementos	30,75 €	61,50 €
Alteração por iniciativa do requerente: De reivindicações, descrição, desenhos, resumo, epígrafe ou outros elementos (inclui a limitação)	30,75 €	61,50 €
Antecipação de publicação do pedido	6,13 €	12,26 €
Pedido de licença de exploração obrigatória	12,31 €	24,62 €
Manutenção de direitos 1.ª Anuidade (*)	0,00 €	0,00 €
2.ª Anuidade (*)	0,00 €	0,00 €
3.ª Anuidade (**)	0,00 €	0,00 €
4.ª Anuidade (**)	0,00 €	0,00 €
5.ª Anuidade	60,66 €	60,66 €
6.ª Anuidade	90,96 €	90,96 €
7.ª Anuidade	121,29 €	121,29 €
8.ª Anuidade	181,95 €	181,95 €
9.ª Anuidade	363,87 €	363,87 €
10.ª Anuidade	424,53 €	424,53 €
11.ª Anuidade	424,53 €	424,53 €
12.ª Anuidade	485,16 €	485,16 €

Deliberação n.º 447/2024

Patente Nacional	Euros	
	Online	Em papel
13.ª Anuidade	545,81 €	545,81 €
14.ª Anuidade	606,47 €	606,47 €
15.ª Anuidade	667,09 €	667,09 €
16.ª Anuidade	667,09 €	667,09 €
17.ª Anuidade	788,39 €	788,39 €
18.ª Anuidade	788,39 €	788,39 €
19.ª Anuidade	849,04 €	849,04 €
20.ª Anuidade	849,04 €	849,04 €

Certificado complementar de proteção	Euros	
	Online	Em papel
Pedido	245,97 €	491,94 €
Manutenção de direitos		
1.ª Anuidade	860,91 €	860,91 €
2.ª Anuidade	922,43 €	922,43 €
3.ª Anuidade	983,90 €	983,90 €
4.ª Anuidade	1.045,42 €	1.045,42 €
5.ª Anuidade	1.106,90 €	1.106,90 €
Prorrogação por 6 meses da validade de um certificado complementar de proteção relativo a medicamentos para uso pediátrico	799,42 €	799,42 €
Pedido de correção do período de validade	30,75 €	61,50 €

Patente europeia	Euros	
	Online	Em papel
Proteção provisória	61,51 €	123,02 €
Validação nacional	61,51 €	123,02 €

Pedido internacional de patente (PCT)	Euros	
	Online	Em papel
Proteção provisória	61,51 €	123,02 €
Entrada em fase nacional	61,51 €	123,02 €

Modelo de utilidade	Euros	
	Online	Em papel
Pedido	215,24 €	430,48 €
Exame (n.º 2 do artigo 6.º do DL n.º 110/2018, de 10 de dezembro)	92,25 €	184,50 €

Deliberação n.º 447/2024

Modelo de utilidade	Euros	
	Online	Em papel
Resposta a notificação: Com ou sem alteração de reivindicações, descrição, desenhos, resumo, epígrafe ou outros elementos	30,75 €	61,50 €
Adiamento de publicação do pedido	36,90 €	73,80 €
Antecipação da publicação do pedido	6,13 €	12,26 €
Alteração por iniciativa do requerente: De reivindicações, descrição, desenhos, resumo, epígrafe ou outros elementos	30,75 €	61,50 €
Manutenção de direitos — por cada anuidade: 1.ª Anuidade (*)	0,00 €	0,00 €
2.ª Anuidade (*)	0,00 €	0,00 €
3.ª Anuidade (**)	0,00 €	0,00 €
4.ª Anuidade (**)	0,00 €	0,00 €
5.ª Anuidade	36,90 €	55,35 €
6.ª Anuidade	36,90 €	55,35 €
7.ª Anuidade	36,90 €	55,35 €
8.ª Anuidade	43,02 €	61,51 €
9.ª Anuidade	43,02 €	61,51 €
10.ª Anuidade	43,02 €	61,51 €

Pedido internacional de modelo de utilidade (PCT)	Euros	
	Online	Em papel
Proteção provisória	61,51 €	123,02 €
Entrada em fase nacional	61,51 €	123,02 €
Exame (n.º 2 do artigo 6.º do DL n.º 110/2018, de 10 de dezembro)	92,25 €	184,50 €

Topografia dos produtos semicondutores	Euros	
	Online	Em papel
Pedido	123,00 €	246,00 €
Resposta a notificação: Com ou sem alteração de reivindicações, descrição, desenhos, resumo, epígrafe ou outros elementos	30,75 €	61,50 €
Alteração por iniciativa do requerente: De reivindicações, descrição, desenhos, resumo, epígrafe ou outros elementos	30,75 €	61,50 €
Manutenção de direitos — por cada anuidade: 1.ª Anuidade (*)	0,00 €	0,00 €
2.ª Anuidade (*)	0,00 €	0,00 €
3.ª Anuidade (**)	0,00 €	0,00 €
4.ª Anuidade (**)	0,00 €	0,00 €
5.ª Anuidade	24,60 €	36,90 €

Topografia dos produtos semicondutores	Euros	
	Online	Em papel
6.ª Anuidade	24,60 €	36,90 €
7.ª Anuidade	24,60 €	36,90 €
8.ª Anuidade	24,60 €	36,90 €
9.ª Anuidade	24,60 €	36,90 €
10.ª Anuidade	24,60 €	36,90 €

(*) Anuidade incluida na taxa de pedido.

(**) Embora sem custo associado carece de apresentação de um requerimento.

Tabela III

Desenhos ou Modelos

Desenhos ou modelos nacionais	Euros	
	Online	Em papel
Pedido (*)		
Até cinco produtos	123,00 €	246,00 €
Por produto adicional	12,31 €	24,62 €
Resposta a notificação:		
Com alteração do pedido (epígrafe, descrição ou representação gráfica dos produtos) e adição de produtos (por produto adicional)	12,31 €	24,62 €
Sem alteração do pedido (inclui junção de documentos solicitados em notificação)	6,13 €	12,26 €
Alteração por iniciativa do requerente (antes da publicação do pedido):		
Com alteração do pedido ou do registo (epígrafe, descrição ou representação gráfica dos produtos), com adição de produtos (por produto adicional) ou alteração de outros elementos	12,31 €	24,62 €
Adiamento de publicação do pedido	36,90 €	73,80 €
Manutenção de direitos — por produto:		
1.º quinquénio (**)	0,00 €	0,00 €
2.º quinquénio	36,90 €	73,80 €
3.º quinquénio	49,19 €	98,38 €
4.º quinquénio	61,51 €	123,02 €
5.º quinquénio	73,78 €	147,56 €
Processo de Invalidade:		
Pedido de anulação ou de declaração de nulidade do registo	228,56 €	457,12 €
Resposta ao pedido de anulação ou de declaração de nulidade do registo	61,51 €	123,02 €
Resposta a notificação	6,13 €	12,26 €
Exposições	61,51 €	123,02 €

(*) Inclui o exame, em caso de oposição.

(**) Incluído na taxa de pedido.

Deliberação n.º 447/2024

Tabela IV

Taxas Comuns

Taxas comuns	Euros	
	Online	Em papel
Contencioso e restabelecimento de direitos:		
Reclamação, observações de terceiros, contestação, exposição e peças análogas	61,51 €	123,02 €
Suspensão de estudo e prorrogação de prazo	30,75 €	61,50 €
Pedido de modificação da decisão	184,49 €	368,98 €
Pedido de restabelecimento de direitos	184,49 €	368,98 €
Apresentação de provas de uso na sequência de reclamação ou de pedido de modificação de decisão	12,31 €	24,62 €
Modificações e junção de documentos:		
Retificação	0,00 €	0,00 €
Modificação da identidade/morada do requerente/titular	0,00 €	
Reformulação	Taxa da modalidade pretendida	0,00 €
Junção de documentos (sem ser em resposta a notificação)	0,00 €	6,13 €
Gestão de direitos:		
Desistência e renúncia (total ou parcial)	0,00 €	0,00 €
Averbamento de transmissão com ou sem divisão do pedido/registo	123,00 €	153,75 €
Averbamento de licença de exploração	104,54 €	123,00 €
Outros Averbamentos (penhoras, penhores, onús, arrestos)	0,00 €	6,08 €
Meios de prova:		
Títulos e certificados emitidos em papel	49,19 €	49,19 €
Títulos e certificados desmaterializados	18,46 €	18,46 €
Certidão simples fornecida em papel	24,60 €	24,60 €
Certidão simples desmaterializada	12,31 €	12,31 €
Certidão integral fornecida em papel	61,51 €	61,51 €
Certidão integral desmaterializada	30,75 €	30,75 €
Atos internacionais:		
Preparação e transmissão de atos para OMPI, EUIPO e IEP	12,31 €	24,60 €
Restituições:	0,00 €	0,00 €
Restituição de taxas		
Pagamentos fora de prazo:	+50 % da taxa online	+50 % da taxa em papel
Sobretaxa de renovações, anuidades e quinquénios		
Apresentação de tradução de patente europeia e do pedido internacional de patente (para vigência em Portugal)	+50 % da taxa online (***)	+50 % da taxa em papel (***)
Sobretaxa das 3.ª e 4.ª anuidades da patente (*)	22,13 €	22,13 €

Deliberação n.º 447/2024

Taxas comuns	Euros	
	Online	Em papel
Sobretaxas das 3.ª e 4.ª anuidades do modelo de utilidade e da topografia de produtos semicondutores (**)	36,90 €	55,35 €
Revalidação de renovações, anuidades e quinquénios	Triplo da taxa online	Triplo da taxa em papel
Revalidação das 3.ª e 4.ª anuidades da patente (*)	44,26 €	44,26
Revalidação das 3.ª e 4.ª anuidades do modelo de utilidade e da topografia de produtos semicondutores (**)	73,78 €	110,68

(*) Taxa de referência 14,75 euros

(**) Taxa de referência 36,90 euros em papel e 24,61 euros online

(***) Taxa de referência: pedido de patente nacional

317507424